



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/14/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעת	1	ניידנוב אוקסנה
נתבעים	1	נציגות הבית המשותף ברחוב תלמים 7 גני אביב לוד ע"י דרור יואב
	נגד	באמצעות ב"כ: עו"ד ישעיהו גלעד ויצמן 26, חולון טל': 035053357 פקס: 035055119
	2	אורית אור אחזקה וניהול בע"מ ח.פ. 512202425
		באמצעות ב"כ: עו"ד לונגו יגאל שד' שאול המלך 8, תל אביב - יפו טל': 036966330 פקס: 036966350

פסק דין

1. גדרי וגבולות החובה המוטלת על נציגות בית משותף וגוף מתחזק כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) לפתוח ולנהל חשבון בנק ייעודי לבית המשותף. זוהי הסוגיה במוקד התביעה דנא שהגישה התובעת, בעלת דירה בבית המשותף ברחוב תלמים 7 גני אביב לוד הידוע כגוש 5931 חלקה 104 (להלן – **הבית המשותף**) נגד הנתבעות, נציגות הבית המשותף והחברה המתחזקת של הבית המשותף, אורית אור (להלן – **החברה המתחזקת**).

תמצית העובדות וטענות הצדדים

2. אקדים ואומר שעובדות המקרה פשוטות, ורובה ככולה של המסכת העובדתית אינה נתונה למחלוקת. טענותיהם של הצדדים מתמקדות בעיקרן בפן המשפטי. משכך אציג בקצרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/14/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את העובדות המסוכמות וטענות הצדדים ובהיבט המשפטי אדון בהרחבה במסגרת הדיון וההכרעה.

3. העובדות שאינן נתונות למחלוקת הן כי הבית המשותף מנוהל שנים רבות על ידי החברה המתחזקת אשר גובה מבעלי הדירות את כספי האחזקה של הבית המשותף ומנהלת את הכספים בחשבון הבנק הרשום של שמה של החברה המתחזקת. מנגד, החברה המתחזקת אינה משמשת בפועל כנציגות הבית המשותף, שכן הנציגות היא הנתבעת 1 (ראו החלטות המפקח אלעד אזר בתיק מנהלי 105157415 מיום 30.12.2021 ומיום 4.1.2022).
4. לבית תקנון מוסכם אשר מפנה לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין. כמו כן, רוב בעלי הדירות של הבית המשותף קיבלו מספר החלטות בעניין המשך פעילותה של החברה המתחזקת בבית המשותף והמשך ניהול חשבון הבנק על שמה. יצוין כי במסגרת כתב התביעה טענה התובעת כי מעמדה של נתבעת 2 כגוף מתחזק אינו מוסכם ויש צורך בהכרעה שיפוטית בעניין זה, אך טענה זו נזנחה על ידה במסגרת הסיכומים ועל כן הנחת המוצא (שאף הוכחה במסגרת טיעוני הנתבעות) היא שנתבעת 2 משמשת כגוף המתחזק של הבית המשותף.
5. כתב התביעה המקורי שכותרתו "בקשה לצו עשה" הוגש נגד נציגות הבית המשותף ובמסגרתו התבקש להורות לנתבעות לפתוח חשבון בנק ייעודי על שם הבית המשותף, לנהל בחשבון את כספי הבית המשותף וכן להורות לנציגות להמציא דו"חות כספיים פעמיים בשנה כמצוות החוק. התובעת הפנתה בכתב התביעה להוראות סעיף 16(ד) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין וכן לפסיקה התומכת בכך שמחובתה של נציגות הבית המשותף לפתוח ולנהל חשבון בנק ייעודי, מה שלדבריה לא נעשה בבית המשותף מושא התביעה.
6. במסגרת כתב ההגנה מטעם הנציגות התבקש להורות על דחיית התביעה או מחיקתה מן הטעם שהוגשה בחוסר תום לב ואינה מגלה כל עילה. לטענת הנציגות, תביעה דומה הוגשה בעבר לפניי על ידי בעל דירה ברחוב סמוך לבית המשותף והיא נדחתה בפסק דין מיום 6.3.2022 (תיק (מפקח על רישום מקרקעין חולון) 110/21 **חרות נ' נציבות הבית המשותף ברחוב אהרון לובלין 30 לוד** (6.3.2022)). נטען אפוא, כי מדובר בתובעים סדרתיים שחברו יחדיו ומגישים תביעות לערכאות שונות על מנת להטריח ולהטריד את נציגויות הבית המשותף והחברה המתחזקת. לגופו של עניין, נטען כי הסעד המבוקש לפתיחת חשבון בנק ייעודי לבית המשותף אינו ישים מכיוון שבעלי הדירות אינם יכולים ואינם מעוניינים לעסוק בגביית התשלום של דמי הניהול לתחזוקת הבניין ולכן חברת הניהול המשמשת כחברה מתחזקת מבצעת זאת. בהקשר זה נטען כי הן בעלי הדירות והן הנציגות החליטו באמצעות הסכמים ושיבות האסיפה הכללית לאורך השנים כי החברה המתחזקת תהיה האחראית על הגבייה של דמי הניהול, והתנהלות זו גוברת על הוראות סעיף 16 לתקנון המצוי בכל הנוגע לניהול חשבון בנק לבית המשותף. כמו כן, נטען שגם אצל חברות ניהול אחרות גביית הכספים וניהולם נעשות באמצעות חשבון בנק של החברה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/14/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בנוגע לסעד הנוגע לספק דו"חות כספיים פעמיים בשנה נטען כי החברה המתחזקת עומדת בדרישת החוק בעניין זה וכל בעל דירה רשאי לעיין בדו"חות הכספיים המפוקחים גם על ידי הנציגות.
8. ביום 12.6.2023, לאחר שכבר התקיים דיון מקדמי בתביעה ונקבע מועד לדיון הוכחות, הגישה התובעת בקשה לתיקון כתב תביעה במסגרתה התבקש להוסיף את החברה המתחזקת כנתבעת וסעדים נוספים שלא היו מצויים בכתב התביעה המקורי. במסגרת הבקשה נטען, בין היתר, שהתובעת לא הייתה מיוצגת בהליך הגשת התביעה ובדיון שנערך ושתיקון כתב התביעה מתבקש לצורך מיצוי הסעדים שהתבקשו, לרבות פתיחה וניהול חשבון בנק על שם הבית המשותף, מימוש זכות העיון, הגשת דו"חות פעמיים בשנה וכן לצורך קבלת סעד נוסף שלא התבקש – תיקון הגג המשותף.
9. בהחלטתי מיום 22.6.2022 לאחר קבלת תגובת הנתבעת, החלטתי להיעתר לבקשה בכפוף לתשלום הוצאות הנתבעת.
10. ביום 10.8.2022 הוגש כתב הגנה מטעם החברה המתחזקת בה נטען כי אף אם התקנון המצוי מחייב פתיחת חשבון על שם נציגות הבית המשותף, בעלי הדירות בבית המשותף קיבלו החלטה ביום 16.2.2022 ברוב ניכר (25 מתוך 36 מבעלי הדירות) וכן ביום 19.6.2022 לפיה הם אינם מעוניינים לפתוח חשבון בנק נפרד לבית המשותף ולפיכך יש לראות בהחלטות אלו כשינוי התקנון של הבית המשותף. כמו כן, נטען כי הפסיקה נותנת למתחזק את הזכות לקבוע אם לפתוח חשבון ייעודי לבניין. עוד נטען, כי החברה המתחזקת היא חברה ותיקה שמנהלת כ- 220 בתים משותפים והמשמעות של פתיחה וניהול חשבון ייעודי לכל בית היא סרבול בגביית הכספים וניהולם, שתגרום לחוסר יעילות והגדלת הוצאות של הנציגות. בשל כך יהיה גם צורך להגדיל את הוצאות דמי הניהול אותם ידרשו לשלם בעלי הדירות. מעבר לכך, ככל שייפתח חשבון ייעודי, נציגות הבית המשותף תצטרך להתעסק בעצמה בגביית הכספים וניהולם בניגוד לרצונה.
11. בנוגע לטענה בדבר הדרישה לפרסום דו"חות פעמיים בשנה נטען, כי הפירוט הכספי של תחזוקת הבניין וניהולו פתוחים לעיון, ובעלי הדירות יכולים בכל עת ובתיאום מראש לבחון את המסמכים ושאל את הנציגות בודקת את החשבונות הנוגעים לבניין.
12. בנוגע לסעד המבוקש בכתב התביעה המתוקן בעניין תיקון הגג המשותף נטען שהנתבעות פעלו לבחירת קבלן איטום מתוך מספר הצעות מחיר שהתקבלו ואף פעלו להסדרת התשלומים מאת בעלי הדירות. גביית התשלומים מרוב בעלי הדירות הסתיימה והתיקונים יחלו ויסתיימו תוך זמן קצר.
13. גם הנציגות הגישה כתב הגנה מתוקן, בו חזרה על טיעוניה במסגרת כתב ההגנה והוסיפה טענות הגנה בעניין תיקון הגג בדומה לטענות החברה המתחזקת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/14/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. ביום 7.9.2022 התקיים דיון נוסף בפניי בעקבותיו מחקה התובעת את רכיב תיקון הגג מכתב התביעה (ראו החלטתי מיום 20.9.2022). כמו כן, לאחר שהצדדים סירבו להצעות פשרה, התיק נקבע להוכחות.

15. ביום 4.1.2023 התקיים בפני דיון הוכחות בו נחקרו התובעת, העדה גב' יוליה איבחיב-סאויטסקין מטעם התובעת, יו"ר הנציגות מר יואב דרור וכן מר גולדשטיין, מנהל החברה המתחזקת, מטעם הנתבעות.

דיון והכרעה

16. כאמור, ליבה של התביעה בשאלת גדרי החובה החלה על נציגות הבית המשותף והחברה המתחזקת לפתוח ולנהל חשבון בנק נפרד על שמו של הבית המשותף. כפי שהוסבר לעיל וגם פורט על ידי הצדדים, מדובר בשאלה משפטית בעיקרה ועל כן טרם אדרש למקרה שלפנינו אפרוס את הרקע הנורמטיבי לה.

רקע נורמטיבי

פתיחת חשבון בנק ייעודי לבית המשותף על ידי הנציגות

17. סעיף 16 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין קובע כך :

- (א) הגזבר יקבל חשבון לכל הוצאה, ימסור קבלה לכל הכנסה וינהל פנקס הכנסות והוצאות; הגזבר יביא לאישור האספה הכללית הרגילה את הפנקס וכן יביא עמו את החשבוניות והקבלות שקיבל, העתקי הקבלות שמסר והמסמכים הנוגעים להם.
- (ב) הגזבר יערוך דין וחשבון כספי אחת לששה חדשים; הדין וחשבון יכלול גם את פירוט ההשקעות של ההכנסות שהצטבר.
- (ג) בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבוניות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי.
- (ד) הגזבר יפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם הבית המשותף.
- (ה) שנת הכספים של הבית המשותף תתחיל ביום 1 בינואר, ותסתיים ביום 31 בדצמבר של אותה שנה, שנת הכספים הראשונה תתחיל ביום רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים ותסתיים ביום 31 בדצמבר הראשון שלאחר יום הרישום."

[חובת מינוי גזבר לבית המשותף קבועה בסעיף 15(א) לתקנון המצוי כלהלן: "האסיפה הכללית הרגילה תבחר בנציגות בת חבר אחד או יותר...; בנציגות של יותר מאחד ייבחר אחד מחבריה כגזבר".]



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/14/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפי דברי ההסבר להצעת החוק, סעיף זה נועד לקבוע הוראות מפורשות על דרך ניהול החשבונות בבית משותף, וזאת לאחר שהתברר שבבתים משותפים המתנהלים לפי התקנון המצוי, ניהול החשבונות אינו תקין (ראו: דברי הסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 14), התשנ"ב-1991, ה"ח 82, 85). תכלית ההסדר גם עולה מדברי הכנסת שדנה בהצעת החוק, ועיקרה - לוודא שניהול בתים משותפים ייעשה באופן מסודר ומפוקח, ועל מנת למנוע מצבים של חוסר אמון בין בעלי הדירות לגזברים (ראו: ד"כ 14.01.1992, 1195).

18. ואכן, לאורך השנים הפסיקה קיבלה את הוראת סעיף 16(ד) ככתבה וכלשונה וקבעה כי הנציגות אינה יכולה לפטור עצמה מפתיחת חשבון בנק ייעודי לבית המשותף גם אם ישנן עלויות או השקעת תשומות אחרות בפעולה זו (ראו, לדוגמה: עש"א (מחוזי חיפה) 8603-10-2021 **יובל נ' כרמל** (5.12.2021) (להלן: **עש"א יובל**); עש"א 9047-03-19 **ארביב נ' נציגות הבית ברחוב פיינברג 1 חדרה** (28.4.2019); תיק (מפקח על רישום מקרקעין תל-אביב) 292/11 **נציגות הבית שד' בן ציון 14 תל אביב נ' אברמוב** (17.9.2011); תיק (מפקח על רישום מקרקעין ת"א) 163/11 **נציגות הבית ברחוב מסילת וולפסון 30 תל אביב נ' ברכה** (11.5.2011); תיק (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) 7/10 **נציגות הבית מרחוב יפה נוף 11 אריאל נ' יתיר** (2.5.2011)).

19. מנגד, במספר פסקי דין של מפקחים על רישום מקרקעין צומצמה החובה לניהול חשבון בנק ייעודי. כך, בפסק דינה של המפקחת על רישום מקרקעין בחיפה נקבע כי החובה הקבועה בסעיף 16(ד) לתקנון היא חובה שיש להחיל "בשום שכל ולא בכל מקרה ובכל מצב" ועל כן, במקרה בו מדובר על היקף פעילות קטן ושפתיחת חשבון בנק מהווה טרחה יתרה ובנסיבות מיוחדות, אין לצפות מהנציגות בהכרח להפקיד את הסכומים בחשבון בנק (תיק מפקח על רישום מקרקעין (חיפה) 593/20 **ירחמיאל נ' כרמל** (5.7.2021) והשוו **לעש"א יובל**). קביעה דומה מצויה בפסק דינה של המפקחת על רישום מקרקעין בנתניה אסתי שחל בעניין חברה מתחזקת שמנהלת רישומים נפרדים ביחס לכל בית משותף תחת ניהולה בעניינה אדון להלן (תיק (מפקח על רישום מקרקעין (נתניה)) 109/13 **סביבות מבנים בע"מ נ' ח.י. אמיתי בע"מ** (7.6.2015) (להלן: **עניין אמיתי**)).

20. אומר כבר כעת, כי לשיטתי, לשון סעיף 16(ד) לתקנון המצוי "הגזבר יפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם הבית המשותף" ברורה וחד משמעית, והעולה ממנה כי הבית המשותף צריך להתנהל באמצעות חשבון בנק נפרד על שמו. מסקנה זו עולה גם מהקשרו של סעיף 16 כפי שניכר מיתר סעיפי המשנה שלו, שעניינם בניהול הכנסות והוצאות של הבית המשותף. לא בכדי, קבע המחוקק הוראות פרטניות ביחס לניהול ההכנסות וההוצאות של הבית המשותף, שכן מדובר הלכה למעשה בכספי ציבור – כספיהם של כלל בעלי הדירות של הבית המשותף. זאת, לאחר שבסעיף 58 לחוק קבע המחוקק חובה מוחלטת, בלתי ניתנת לשיקול דעת, המוטלת על בעלי הדירות לשלם את חלקם בהוצאות תחזוקת הבית המשותף. לפיכך, נקבע שיש להפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם הבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/14/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מכיוון שזו הדרך הנאותה שתאפשר גם ניהול בקרה ומעקב וגם השקעה של ההכנסות על מנת לקבל תשואה על הכסף או לפחות לשמור על ערכו (ראו בסעיף 16(ב) לתקנון המצוי "... הדין וחשבון יכול גם את פירוט **ההשקעות** של ההכנסות שהצטבר"). בהמשך לכך יש לעמוד על כך שנראה שלא בכדי נקבע בסעיף 16(ה) לתקנון המוסכם ששנת הכספים של הבית המשותף תהיה בהתאם לשנה הקלנדרית התואמת לכלל המוסדות הכלכליים, באופן המכוון ליצור תיאום בין הכנסות וההשקעות של הבית המשותף לחשבון הבנק ולשנת הכספים הנהוגה (והשוו להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 14), התשנ"ב-1991, ה"ח 82, 84-85 שם הוצע כי שנת הכספים תחל ביום 1 באוקטובר ותסתיים ביום 31 בדצמבר של כל שנה).

21. לאור החובה הקטגורית המוטלת על בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות הרכוש המשותף, ניתן גם להבין את הסיבה לניסוח הדו"קני והמפורט של סעיף 16(ג) לתקנון המצוי, בעניין הזכות של בעל דירה לעיין בכל המרכיבים של חשבונות הבית המשותף (לרבות פנקס ההכנסות וההוצאות, חשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין החשבון הכספי). זכות העיון המפורטת יחד עם החובה לנהל חשבון בנק נפרד עבור הנציגות, אלה האמצעים הנתונים בידי בעל הדירה לקבל מידע מלא ושוטף על חשבונות הבית המשותף, לעקוב ולבדוק ולבקר אותם, וזאת בהמשך לחובה המוטלת עליו לשלם.

22. עוד אוסיף, כי מלשון החוק אף עולה שרישום מסודר ונפרד של כספי הבית המשותף אינו מוציא את הנציגות מכדי חובתה לנהל חשבון בנק ייעודי לבית המשותף. הא ראה שבמסגרת סעיף 16 לתקנון המצוי, המחוקק קבע מספר הוראות נפרדות שאינן תלויות זו בזו לצורך ניהול תקין של חשבונות הבית המשותף. כך, סעיפים 16(א) ו-16(ב) חייבו את הגזבר לנהל רישום ולערוך דין וחשבון – של ההוצאות וההכנסות של הבית המשותף, ובסעיף קטן (ד) נקבעה לצד חובה זו חובה נפרדת והיא שהפקדות של הכנסות הבית המשותף ייעשו בחשבון בנק על שמו של הבית המשותף. רוצה לומר, כי רישום מסודר ונפרד אינו מוציא את הנציגות מכדי חובתה לנהל חשבון בנק ייעודי לבית המשותף.

23. לטעמי, לשון הסעיף אף מתיישבת עם תכליתו – לנהל באופן מיטבי את כספי הבית המשותף המהווים כספי ציבור, ולאפשר שקיפות וביקורת על תנועת הכספים בקופה המשותפת (ראו תיק (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) 259/12 **יונגר נ' באבג'ניאן** פסקה 8 (23.7.2013)). זאת, שכן בהיעדר חשבון ייעודי ונפרד לבית משותף, החשש הוא שכספי בעלי הדירות בבית המשותף יתערבבו עם כספים אחרים וייצרו תקלות חשבוניות וניהול לא תקין של הוצאות ושל הכנסות של הכספים. מאידך גיסא, התנהלות זהירה של הנציגות תוך יצירת הפרדה מוחלטת בין כספי הבית המשותף לכספים אחרים, מונעת טעויות ומאפשרת ניהול שקוף כלפי בעלי הדירות.

24. ובזווית אחרת: החובה לנהל חשבון בנק ייעודי נגזרת מניה וביה גם מחובתה הכללית והתשתיתית של נציגות הבית המשותף לשמש כ"מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/14/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף... (סעיף 69 לחוק המקרקעין). חובה זו רחבה וכוללת סמכויות בכל עניין הנוגע להחזקה והניהול של הבית המשותף והלכה למעשה היא משמשת כשלוחה של בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו (ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981)). לשיטתי, בגדר חובותיה של הנציגות גם לשמור על כספי בעלי הדירות, הן שמירה פיזית באמצעות הפקדת כספים בחשבון בנק ייעודי כך שהכספים לא יתערבבו עם כספים אחרים והן שמירה על ערך הכסף באמצעות השקעת הכספים במקרים המתאימים.

25. כמו כן, ניהול חשבון בנק על שמו של הבית המשותף יכול לממש באופן טוב יותר את זכות העיון הנתונה לכל בעל דירה כאמור בסעיף 16(ג) לתקנון המצוי. כך, גם בעידן הנוכחי בו הגישה לחשבון באמצעות האינטרנט היא קלה זמינה ופשוטה, יוכל כל בעל דירה לעיין בכל עת בחשבון הבנק לפי הרשאה שיקבל אף ללא מעורבות הנציגות, בדיוק כפי שקורה ביחס לכל חשבון המנוהל על ידו באופן אישי. למצער, העברת מידע אודות ניהול הכספים לבעלי דירות יכולה להתבצע גם באמצעות הפקת קובץ של פירוט הפעולות בחשבון ושליחתו באמצעים אלקטרוניים או פיזיים לכלל הדיירים על בסיס מועדים קבועים ללא צורך בהכנה מוקדמת לאיסוף הנתונים וסידורם.

26. העולה מן האמור שעל פי לשון סעיף 16(ד) לתקנון המצוי ותכליתו, חלה חובה על נציגות בית משותף לנהל חשבון בנק ייעודי לנציגות הבית המשותף, במסגרתו ינוהלו כספי בעלי הדירות והוא יהיה שקוף לעיון בעלי הדירות כחלק מחובת העיון הנגזרת מסעיף 16(ג) לתקנון המצוי. במקרה דנא, השאלה הנוספת שצריכה הכרעה היא האם חובה זו חלה גם על גוף מתחזק המנהל את הבית המשותף, ואם כן מהי גודרי חובה זו.

ניהול חשבון בנק על ידי גוף מתחזק

27. התביעה דנא מעוררת גם את השאלה האם יש להטיל על גוף מתחזק לפתוח ולנהל חשבון בנק ייעודי לכל בית משותף אותו הוא מנהל. אקדים ואומר כי בענייננו אין צורך להכריע בשאלה זו שכן החברה המתחזקת אינה משמשת כנציגות רשמית של הבית המשותף והתובעת אדישה לשאלה על ידי מי ייפתח חשבון הבנק על שמו של הבית המשותף. עם זאת, מצאתי לסקור בתמצית גם סוגיה זו מהיבטה הנורמטיבי.

28. סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין הקבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, משתרעת גם על סכסוכים המנויים בסעיף כאשר "גוף מתחזק" הוא צד לסכסוך (סעיף 72(ג) לחוק).

סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין מסדיר את מעמדו של גוף מתחזק כלהלן:

"71(ב)(1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/14/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק).

(2) החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם".

יוער, כי בהתאם לפסיקה אין מניעה כי המתחזק ישמש הן כגוף מתחזק והן כחבר נציגות של הבית המשותף (עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 **אילן קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ** (17.1.2021); עש"א (מחוזי חי') 45124-10-13 **ועד לב העיר חיפה בע"מ נ' ביטון יולנדה** (27.5.2014)).

29. לענייננו, אפנה לסעיף 71(ד) לחוק, הקובע כי בבית משותף המנוהל על ידי מתחזק שקבעו בעלי הדירות: "על המתחזק יחולו, לעניין ניהול החשבונות ואישורם והמצאת מידע לבעלי הדירות, החובות המוטלות על גזבר בסעיף 16 לתקנון המצוי שבתוספת". קרי, העולה מלשונו הפשוטה של החוק, כי החובה לפתוח ולנהל חשבון בנק ייעודי על שם הבית המשותף חלה גם על גוף מתחזק. וזאת, במיוחד על רקע העובדה שהמחוקק בחר להדגיש באופן מיוחד את חובות המתחזק לעניין חובות הגזבר בנושא ניהול החשבונות (כאמור בסעיף 16(ד) לתקנון המצוי), ולא לחובות או סמכויות אחרות של הנציגות בכל עניין הנוגע להחזקה והניהול של הבית המשותף.

30. אמנם, אכן, החשש מערבוב כספים בחשבונות בנק נוגע במיוחד למצב בו ניהול הבית המשותף מתבצע על ידי בעלי דירות מתנדבים אשר אינם מיומנים בניהול כספים. על רקע האמור ניתן לטעון כי במקרה בו הבית המשותף מנוהל על ידי גוף מתחזק או חברת ניהול שמומחיותם בניהול בתים משותפים ורישומיהם נפרדים ומסודרים ניתן לעשות שימוש בחשבון בנק משותף לכלל הבתים המנוהלים על ידם. ואולם, טענה זו קשה להולמה בלשון החוק. זאת, שכן המחוקק גם לא פטר את הגזבר מפתחת חשבון בנק ייעודי לבית המשותף גם בהתקיים רישום מסודר ונפרד של החשבונות. נהפוך הוא – הוא קבע שתי הוראות נפרדות, הן לעניין הרישום והן לעניין ניהול החשבון, על מנת להבטיח את הניהול התקין של כספי הבית המשותף. מכאן – שגם אם החברה המתחזקת מנהלת רישום מדוקדק של הכנסות הבית המשותף, על פניו אין בכך כדי לפטור אותה מפתחת חשבון בנק ייעודי, חרף הטרחה הכרוכה בכך.

31. בנוסף על כך, יש לומר כי היקף פעילות הבית אינה משנה לגבי עצם הטלת החובה לפתיחת חשבון בנק. אדרבא, בבניינים בהם היקף הפעילות רחב והדיירים החליטו לנהל את הבית המשותף באמצעות חברת ניהול חיצונית הרציונל לחובה זו רק מתחזק. זאת, במיוחד, כאשר עלולה להיווצר תופעה של מעין "סבסוד צולב" בין הבתים המשותפים המנוהלים על ידי הגוף המתחזק, בכל הנוגע לעלויות דמי הניהול של החשבון ועלויות הגביה של אמצעי התשלום השונים בהם משתמשים בעלי הדירות, במיוחד כאשר בית מסוים נקלע לבעיית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/14/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- גביה, המצריך עלויות מיוחדות נוספות וכיו"ב. מן הצד השני, לגוף מתחזק יוכלו להיווצר רווחים כתוצאה מניהול כספים או שימושים שונים ברכוש משותף בבתי מסוימים אותם הוא מחויב לחלק לבעלי הדירות (ראו, למשל, תיק (מפקח על רישום מקרקעין אשדוד) 118/19 טוריקשוולי נ' **חברה לניהול קניון לב אשקלון** (15.3.2022)) ובהעדר חשבון נפרד לכל בית ייתכן קושי מעשי בחלוקת רווחים כאמור (ראו שם, בפסקאות 35-36)).
32. מנגד, יש ליתן את הדעת להבדלים הברורים בין נציגות הבית המשותף ובין הגוף המתחזק בהיבטים שונים הקשורים, בין היתר, להיקף הניהול, מקצועיותו, תחום מומחיותו וכיו"ב. בהקשר זה יש לציין במיוחד את השוני המובהק בין הגופים, שכן נציגות בהגדרתה אינה מהווה גוף תאגידי בעל זכויות וכפוף לחיובים (יהושע ויסמן **דיני קנין – בעלות ושיתוף** 352 (1997) (להלן – **ויסמן**)) אך גוף מתחזק לרוב מאוגד כתאגיד מסחרי. גם יש לקחת בחשבון את ההבדלים באופן עריכת הביקורת על החשבונות בין גוף מתחזק שלרוב מהווה גוף תאגידי, ובין נציגות הבית המשותף שאינה גוף שכזה. ניתן לטעון איפוא, כי עצם העובדה שחשבונות הבית מתנהלים בחשבון בנק ייעודי של הגוף המתחזק מוציאה את המתחזק מידי חובת פתיחה וניהול חשבון בנק ייעודי לכל בית משותף, וזאת במיוחד על רקע ניהול חשבונאי נפרד ומסודר.
33. יתר על כן, לא מן הנמנע כי פתיחת חשבון בנק על שם כל בית משותף על ידי חברה מתחזקת עלולה לייקר את עלויות החזקת הבית על ידי החברה, שכן הדבר יחייב תשלום עמלות נוספות, יצריך כוח אדם נוסף לבקרה ושליטה על החשבונות (לעיתים מדובר במאות כאלה), יסרב את הליך התשלומים לספקים וקבלנים וכיו"ב. ואולם, יהיו שיצדדו בהטלת חובה גם על החברה המתחזקת לפתוח חשבון ייעודי לכל בית חרף עלויות נוספות וזאת על מנת למנוע תקלות וערבובם של כספים של בתי שונים בחשבון אחד.
34. העולה מן האמור, שלא ניתן לשלול את העמדה לפיה עריכת גזירה שווה מלאה בין החובות החלות על נציגות הבית המשותף ובין אלה שאמורות לחול על גוף מתחזק בהקשר זה של אופן ניהול כספי הבית המשותף אינה מעשית ואף אינה בהכרח נכונה משפטית. ואולם, ככל שיגעתי, לא מצאתי בפסיקה ובספרות דיון משמעותי בשאלת היקף החובה המוטלת על גוף מתחזק המשמש כנציגות הבית המשותף לנהל את כספי הבית המשותף בחשבון נפרד על שמו של הבית המשותף.
35. התובעת תולה יתבה בפסק הדין בע"א (ת"א) 1229/96 **פנרמה ניהול ואחזקה (1983) בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ואח'** (23.6.1997)) שלטענתה "עוסק במחלוקת זהה בה דחה בית המשפט את טענות חברת האחזקה וחייב אותה לפתוח חשבון בנק ייעודי לבית המשותף", אך עיניתי ופשפשתי בפסק הדין ולא מצאתי בו את הנטען. כל שנקבע בפסק דין הוא בעניין היקף זכות העיון במסמכי הבית המשותף המצויים אצל הגוף המתחזק המנהל חשבונות אחרים. אמנם נקבע כי מחובת הגוף המתחזק לפרוס בפני בעלי הדירות את כלל המסמכים לרבות תדפיסי בנק הגם שמעורבים בהם חשבונות אחרים, אך אין בפסק הדין כל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/14/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התתייחסות הנוגעת לעצם חובתו של הגוף המתחזק לפתוח חשבון בנק נפרד עבור הבית המשותף.

36. מנגד, הנתבעות תולות יהבן בפסק הדין בעניין **אמיתי** המוזכר לעיל, שם נקבע על ידי המפקחת על רישום מקרקעין, כי במקרה בו הוכח שקיימים רישומים נפרדים אצל החברה המתחזקת ביחס לכל בית משותף אין חובה לנהל חשבון בנק נפרד לכל בית משותף ואין כל פסול בכך שהחברה המתחזקת מנהלת את ענייניה הכספיים בחשבון בנק אחד (שם, בפסקה 50). ואולם, לא ניתן להתעלם מכך שקביעה זו הובאה על דרך האוביטר שכן נושא זה לא עמד במרכזו של פסק הדין, ומכל מקום היא לא התבססה על שיקולים שהובאו לעיל.

37. מעבר לאמור לא מצאתי בפסיקה דיון ממשי המכריע בין השיקולים השונים אותם הבאתי לעיל, אך מאחר שבמקרה דנא החברה המתחזקת אינה משמשת גם כנציגות הבית המשותף אין בהכרח להטיל עליה את החובה לפתוח חשבון בנק נפרד ועל כן ניתן בענייננו להשאיר את השאלה להכרעה לעת מצוא.

יישום החלק הנורמטיבי לענייננו

פתיחת חשבון בנק ייעודי על שם הבית המשותף

38. כפי שהראיתי לעיל, העולה במאוחד הן מלשון התקנון המצוי והן מהפסיקה כי על נציגות בית משותף לפתוח ולנהל חשבון בנק ייעודי שירשם על שם הבית המשותף, וכי לא ניתן להותיר את המצב הקיים בתיק דנן בו מתנהלים חשבוניות הבית המשותף בתוך חשבון חברת הניהול בתפקידה כמתחזק.

39. ואולם, לטענת הנתבעות, יש לראות בהחלטות של האסיפה הכללית, מיום 16.2.2022 ומיום 19.6.2022, בהסכמים עם חברת הניהול ובהתנהגותם של בעלי הדירות לאורך השנים כשינוי תקנון הבית המשותף. קרי, במקום הוראת סעיף 16 לתקנון המצוי החל על הבית המשותף, להמשיך את המצב הקיים בו חברת הניהול משמשת כגוף המתחזק של הבית המשותף ותשלום דמי הניהול מועבר אליה ישירות ולא לחשבון בנק ייעודי.

40. אומר בקצרה, כי טענה זו אין בידי לקבל. אמנם, לפי סעיף 62(א) לחוק: "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם..." ואין מחלוקת כי נושא זה של אופן ניהול החשבוניות יכול להיכלל במסגרת תקנון מוסכם (**ויסמן**, בעמ' 431-432). עם זאת, שינוי תקנון אינו דבר של מה בכך, ובהתאם לפסיקה המדינית המשפטית הרצויה צריכה לטפח מרשם מעודכן ומהימן, כדי שזכויותיהם של בעלי הדירות יהיו גלויות לעיניו של כל המעין בו (ע"א 26/86 דר נ' ד"ר אלי גדרון, פ"ד מג(1) 75 (1989); ע"א 2896/90 **טרוצקי נ' דיין**, פ"ד מו(5) 454, 459-458 (1992); אבי וינרוט **דיני קניין - פרקי יסוד** 322 (2016); **ויסמן**, בעמ' 436). עיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/14/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפרוטוקולי האסיפה הכללית (נספחים ב' ו-ג' לתיק מוצגי הנתבעת 2) אינו מלמד על כל כוונה לשנות את התקנון ולא על כל הצבעה בעניין באסיפה הכללית, אלא רק על הכוונה להמשיך את פעילות החברה המתחזקת וניהול הכספים על ידה. מכל מקום, אין חולק כי בפועל התקנון המוסכם לא שונה במובן זה שאינו כולל הוראה מפורשת בעניין ניהול הכספים.

41. ואולם, גם אם בעלי הדירות קיבלו החלטה ברוב לפיה כספי הבית המשותף ימשיכו להתנהל אצל החברה המתחזקת ולא בחשבון ייעודי על שם הבית המשותף, אינני סבור כי להחלטה זו יש תוקף חוקי לאור הוראת סעיף 16(ד) לתקנון המצוי. בהקשר זה אפנה להוראת סעיף 62(א) סיפא לפיו: "אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם..." (הוראה דומה גם מצויה בסעיף 12(א) לתקנון המצוי). קרי, הוראה המשנה זכויות המצויות בתקנון או מטילה חובות שלא פורשו בחוק מחייבת את הסכמת כלל בעלי הדירות לרבות אלה הרואים עצמם נפגעים מהוראה זו. בעניין זה הציע פרופ' ויסמן בספרו את מבחן הסבירות של החלטת האסיפה הכללית, לפיו "כאשר החלטת רוב באסיפה הכללית, בדבר דרכי ניהול ושימוש של הרכוש המשותף, היא סבירה בנסיבות העניין ויש בה התחשבות ראויה באינטרסים של המיעוט, יש לראותה כתקפה... החלטה כזאת אינה משנה את זכויותיו של בעל דירה בבית המשותף כיוון שזכותו בבית המשותף כפופה מלכתחילה לסמכות של האסיפה הכללית להסדיר את השימוש ברכוש המשותף בדרכים סבירות" (ויסמן, בעמ' 457). לטעמי מבחן זה יפה גם לענייננו, אך קריאה מדוקדקת של הצעת ויסמן מעלה כי המבחן כוון במיוחד לנושא הסדרת השימוש ברכוש המשותף ולא לעניין אופן ניהול כספי הבית המשותף. בהקשר של חלוקת הוצאות החזקת הבית המשותף נקבע בע"א (חי') 1688/00 **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך**, בפסקאות 13-16 (4.3.2022) כלהלן (ההדגשות הוספו – א"ש):

"... כעולה מהסעיף 62(א) לחוק המקרקעין – א"ש), **ניתן להטיל על בעל דירה חובות או תשלומים מהסוג או על-פי שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק. סעיף 58(א) לחוק, שמיקומו בפרק ו' לחוק, כן קבע את השיעור שעל בעל דירה לשאת, והוא השיעור היחסי של חלקו ברכוש המשותף. לכן, שינוי בתקנון של השיעור צריך להיעשות בהסכמת הצד הנפגע...**

דעתי היא כי החלטה של האסיפה השנתית ברוב קולות אינה יכולה להטיל על בעל דירה לשלם בשיעור העולה על הקבוע בסעיף 58 לחוק ואין בכוחה כדי לשנות את התקנון לעניין שיעור ההשתתפות של בעל דירה ללא הסכמת הנפגעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/14/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. "חישוק" נוסף המונע, לעמדתו, שינוי באמצעות רוב רגיל של שיעור ההוצאות שעל בעל דירה לשאת בהם מצוי בסעיף 62 לחוק המקרקעין שציטטתי לעיל. כעולה מהוראותיו ניתן לשנות בתקנון את השיעור שעל בעל דירה לשאת בהוצאות האחזקה של הרכוש המשותף הקבוע בסעיף 58 לחוק, אולם ניתן לשנות שיעור זה אך ורק אם ניתנה הסכמה של כל בעלי הדירות. דהיינו לכל בעל דירה יש זכות וטו לגבי השינוי של השיעור.

....

16. הרציו על-פי הפירוש שנתן המלומד דויטש בספרו הנ"ל [5] ושנתתי אני לסעיפים 58, 62 לחוק ו-12 לתקנון המצוי הוא שהמיעוט בבית המשותף לא יקופח על-ידי הרוב, אחרת ניתן היה לרוב בעלי הדירות לקבוע שיעורים של השתתפות באחזקת הבית המשותף הפוגעים במיעוט. אמנם, קמו לנו בשיטת המשפט שלנו 'בקרות' כנגד החלטות מקפחות, כמו החובה לנהוג בתום-לב או הדרישה להימנע מעשיית שימוש לרעה בזכות, אולם עדיין עומדת הנחת המחוקק שיש למנוע, מלכתחילה, באותו מבנה עדין של שותפות כפויה בין בעלי הדירות בבית המשותף, אפשרות שהמיעוט יקופח בהחלטת הרוב. נראה גם שמתן אפשרות לרוב לשנות שיעורים פוגע בציפיות של רוכש דירה לגבי הוצאות שיהיו לו".

דברים אלה יפים לענייננו ולטעמי אף תואמים למבחן הסבירות שהוצע על ידי פרופ' ויסמן בספרו. זאת שכן נשיאת עלויות נוספות להחזקת הבית המשותף או ניהול הכספים באופן שעלול לסכן את הכספים השייכים לבעלי הדירות בניגוד לעמדת המיעוט יכולים לעלות כדי החלטות בלתי סבירות המקפחות את המיעוט.

42. העולה מן האמור שהאסיפה הכללית איננה רשאית לשנות הוראות של התקנון שיש בהן כדי לפגוע בזכויות של מי מבעלי הדירות – לרבות זכויות כספיות ונגזרות, אלא בהסכמת כלל בעלי הדירות, וזאת על מנת למנוע קיפוח של המיעוט (וראו תיק (מפקחת על רישום מקרקעין י-ס) 210/12 די ג'יי אסוסיאייט אינק נ' נציגות הבית המשותף בבית עומר, בפסקה 88 (21.9.2014)). לענייננו, אני סבור כי ביטול הוראה המצויה בתקנון הקבוע בחוק המקרקעין בעניין אופן ניהול כספי בעלי הדירות בבית מהווה פגיעה בזכויות המיעוט, ובכלל זה זכויותיה של התובעת. משכך, לא הייתה בסמכותה של האסיפה הכללית לקבל החלטה בניגוד לתקנון המצוי. אמנם אכן, כפי שצינתי לעיל, גם לפתיחה וניהול חשבון בנק נפרד על שם הבית המשותף ייתכנו עלויות שונות שיוטלו בסופו של יום על בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/14/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות. עם זאת אני סבור כי בסופו של יום, העדר חשבון בנק נפרד על שם הבית המשותף עלול להוביל בטווח הארוך לנזקים כספיים גדולים יותר שיוטלו גם כן על בעלי הדירות. כך למשל, העדר יכולת בזמן אמת לעקוב אחר הנעשה בחשבון, העמסת עלויות של בתים אחרים, העדר שקיפות וכיו"ב – לכל אלה יש פוטנציאל של ממש להפסד כספי של בעלי הדירות. מכאן, על פי שיטתי, עלויות פתיחת החשבון וניהולו בטלות בשישים ביחס למצב בו לא יתנהל חשבון נפרד.

43. הנתבעות תומכות יתדותיהן על תיק (מפקח על רישום מקרקעין בתיק (ת"א) 88/10 ורוזמונד נ' ושלר (13.1.2021) שהעולה ממנו לשיטתן כי לבעלי הדירות בבית המשותף יש את הסמכות להכריע ולבחור את אופן הניהול של הבית המשותף, גם בניגוד לאמור בתקנון המצוי; ובענייננו – בקרה חשבונאית כתחליף לפתיחת וניהול חשבון בנק ייעודי. עיינתי בפסק הדין ולא מצאתי בו כל סיוע לטענתן. נהפוך הוא. באותו עניין נקבע כי על נציגות הבית המשותף לעמוד בכל הכללים לפי החוק ותקנון הבית המשותף, שהם המכנה המשותף הבסיסי לניהול הבית, ועל אלה יכולים לקבוע החלטות נוספות מחמירות:

"השופט פרידלנדר (בעניין ת"א (שלום ת"א) 42069/04 ייני עירית נ' אנשל שולמית ואח' ייני עירית נ' אנשל שולמית ואח' – א"ש) אינו מחיל על נציגויות בתים משותפים נורמות נוספות לאלו המפורטות בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. בשולי פסק דינו הוא ממליץ על השלטת נורמות "ממשל תאגידי" בנציגויות בתים משותפים גדולים. דא עקא, השופט פרידלנדר מודע לכך כי נורמות כנ"ל אינן חלות בהתאם לדין הנוהג ועניין זה מסור לידי של המחוקק. נורמות כנ"ל לא הוחלו על ידי המחוקק.

אני סבור, כאמור, בניגוד לעמדתו של השופט פרידלנדר, כי עניין החלת 'ממשל תאגידי' על נציגויות הינו עניין להכרעת בעלי הדירות בבית, אשר הם אלו היודעים באופן מיטבי את הצרכים של הבית המשותף הקונקרטי ומגבולותיו. הוראות התקנון המצוי כוללות, והן גם צריכות לכלול, לטעמי, את המכנה המשותף הבסיסי לניהול בית משותף. על גבי הוראות בסיסיות אלו יכולים בעלי הדירות בכל בית לקבוע את הכללים הקונקרטיים הרצויים מבחינתם לניהולו של הבית המשותף הפרטני, בין בחתימתם על תקנון מוסכם ובין בקבלת החלטות בהתאם להוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין"

העולה מן האמור, שסמכותה של האסיפה הכללית בעניין זה היא להוסיף על האמור בתקנון המצוי ולא לגרוע ממנו. במילים אחרות: לא ניתן "לעקוף" את הוראות התקנון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/14/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המצוי בעניין פתיחת חשבון בנק דרך תחליף חשבונאי אחר, לאור הוראה מפורשת המורה על פתיחת חשבון בנק ייעודי.

44. אשר על כן ומכל האמור לעיל אין ספק כי הנציגות מחויבת לפתוח חשבון שירשם על שם הבית המשותף בלבד.

45. אלא, שלטענת הנציגות אין ביכולתה לפעול לגביית הכספים מבעלי הדירות ו"לרדוף" אחרי בעלי דירות שאינם משלמים במועד (ראו עדותו של מר דרור בעמ' 20-21 לפרוטוקול מיום 4.1.2023). עם כל הכבוד, לאור חובתה החוקית לפתוח חשבון בנק ולנהלו, אין בטענות אלה כדי לפטור אותה מחובתה להפקיד את כספי הבית המשותף בחשבון בנק על שם הבית המשותף. גם ברמה המעשית ניתן להעלות מספר פתרונות שיקלו על הנציגות. כך, למשל, ניתן שהליך גביית הכספים בפועל מבעלי הדירות, רישומם והפקדתם בחשבון הייעודי לבית המשותף ימשיכו להתבצע על ידי חברת הניהול בשם הנציגות [יוער כי גם במסגרת תצהירי הנתבעות וגם בסיכומיהן, הן לא ציינו כל קושי מעשי בפתרון זה למרות שעלה במסגרת הדיונים המקדמיים].

46. במקרה דנא, משאין מחלוקת כי נתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף ומשהתובעת אדישה לשאלה מי הגוף שיהיה אחראי על פתיחת חשבון הבנק וניהולו, אני סבור אמנם שיש להטיל את החובה לפתוח חשבון בנק על שם הבית המשותף על נציגות הבית המשותף. ואולם, משחברת הניהול צורפה על ידי התובעת כנתבעת, אומר בקצרה כי עיקר טענות חברת הניהול שפתיחת חשבון נפרד לא תורם דבר לשקיפות ולניהול הבית, ומנגד מעמיס עלויות ותשומות על חברת הניהול שבסופו של יום "יגולגלו" על בעלי הדירות (ראו סעיף 11-12 לתצהיר מנהל חברת הניהול). מבלי לטעת מסמרות, אני סבור כי בכל הכבוד לטענות אלה ככל שהמחוקק אכן התכוון לחייב ניהול חשבון נפרד לכל בית משותף והטיל חובה זו גם על גוף מתחזק אין באלה כדי לפטור חברות מתחזקות מחובה זו. מנגד, גם לא השתכנעתי מעדותו של מנהל החברה המתחזקת שפיקוח חשבונאי יכול בהכרח לפתור חשש של ערוב כספים בין הבתים המנוהלים על ידי חברת הניהול על כל המשתמע מכך. ראו בהקשר זה עדותו של מנהל החברה המתחזקת בעמ' 32-33 לפרוטוקול כלהלן:

המפקח: איך אתה מממן את זה מכסף? מבניינים אחרים?
ת: אני נותן לך את השירותים שאני צריך לתת לך. אם בניין אחר חייב לי 500 ש"ח אני לא יכול לקחת את זה מהכסף שלך כי בתמורה אני משלם עבורו שירותים.

המפקח: אני רוצה להיות בטוח ש[מ]הבניין שלי - כמה שאתה גובה ממנו נשאר. אם היה לי חשבון בנק משלי הייתי יודע את זה בוודאות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/14/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ת: אני לא יכול לממן בית א' לבית ב' אין לי את המקורות האלה דמי הניהול נגזרים מהשירותים שאני נותן בתמורה ל-127 שח אין לי אפשרות לממן 150 אלף שח זה לא עובד ככה ובהמשך, במסגרת חקירה נגדית של ב"כ הנציגות:

ש: מר גולדשטיין אתה יכול לשייך את ההוצאה הכללית נניח לדוגמה כמו שאמרת שירות הניקיון אתה יודע לשייך את שירות הניקיון הזה לתלמים 7 ולבניין X פר בניין?
ת: כן גם הסברתי איך אני עושה את זה גם אם יש סטייה קטנה החיסכון שיש, בפול המשותף עונה עשרות מונים ככל שיש איזושהי סטייה.

רוצה לומר, כי "ערבוב" הכספים תחת חשבון אחד אכן יכול ליצור מצב של סטייה מסוימת בדיווח על המצב הכלכלי של בית מסוים וכן במידה מסוימת ליצור מצב בו בית אחד ישלם יותר משצריך על שירותים שונים שניתנים על ידי חברת הניהול ובעצם יממן שירותים לבית אחר. מצב זה, כמובן הוא בלתי רצוי הן מבחינת ניהול תקין של הבית המשותף והן מבחינת השקיפות הכלכלית של הבית המשותף לה זכאים כלל בעלי הדירות.
47. ויודגש, אני לא מטיל כל דופי בהתנהלות חברת הניהול דנא, ואף התרשמתי כי היא עושה את עבודתה נאמנה. אלא, שהשאלות שנשאל מנהל החברה במסגרת חקירתו עוררו ביתר שאת את השיקולים השונים בהטלת החובה על חברת הניהול לפתוח ולנהל חשבון בנק נפרד לכל בית משותף.

זכות העיון בפנקסי הבית המשותף ועריכות דו"ח כספי אחת לשישה חודשים

48. אין מחלוקת בין הצדדים כי זכותה של התובעת לעיין בכל עת סבירה בפנקס ההכנסות וההוצאות של הבית המשותף וזכותם של בעלי הדירות לקבל לידם אחת לחצי שנה דו"ח כספי. החובה לערוך דו"חות כאמור ולממש את זכות העיון הנתונה לבעלי דירות קבועה גם כן במסגרת סעיפים 16(ב)-16(ג) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (וראו תיק (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) 705/19 **נציגות הבית המשותף ברחוב מונטיפיורי 17 פתח תקווה נ' אחונוב** בפסקה 39 (13.5.2021)).

49. טענותיה של התובעת בהקשר רכיב זה הן כלליות בלבד. התובעת לא הצביעה על מקרה שבו סורבה לקבל לידיה מסמכים הקשורים לניהול הבית המשותף או שהנציגות לא הציגה בפניה דו"חות דו שנתיים. גם במסגרת תצהירה (סעיף 6) התובעת טענה כי החברה המתחזקת "מפרה [לפי הסכם הניהול – א"ש] לאפשר לי לעיין בספרי הנהלת החשבונות המנוהלים על ידיה...", וזאת מבלי להצביע על מקרה קונקרטי אחד. גם מעדותה של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/14/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעת לא ניתן לחלץ מתי ובאיזה אופן ביקשה לעיין במסמכי הנציגות ומדוע סורבה (ראו עמ' 10 לפרוטוקול).

50. התובעת תלתה יהבה בעדותה של גב' יוליה איבחיב אשר טענה כי לא קיבלה דו"חות חרף פנייתיה לחברה המתחזקת. ואולם, העדה טענה בסתמיות כי פנתה לחברה דרך הטלפון (עמ' 5 שורה 16 לפרוטוקול), אך לא הציגה כל ראיה לכך. יתר על כן, העדה הודתה בכך שלא ניגשה למשרדי החברה על מנת לקבל את המסמכים המבוקשים חרף העובדה כי המשרדים ממוקמים במרחק קצר מדירתה (שם, שורות 23-25). מנגד נתתי אמון בעדותו של מר דור מטעם הנציגות אשר טען כי הנתבעת לא פנתה אליו לצורך עיון במסמכי הבית המשותף (סעיף 12 לתצהיר) וכמו כן העיד כי הוא בעצמו סר למשרדי החברה על מנת לעיין בדו"חות כשהיה צורך בכך (ראו עמ' 21, שורות 24-25 לפרוטוקול); כמו כן, במסגרת קדם המשפט שנערך ביום 7.9.2022 הוצע לתובעת לקבל לעיונה דו"ח הכנסות והוצאות והיא סירבה להצעה זו (ראו סעיף 1 להחלטתי מאותו היום). בהקשר זה יצוין כי מנוסח סעיף 16(ג) לחוק עולה שזכות העיון נתונה לבעל דירה אשר עליו מוטל הנטל ליזום את ביצוע העיון ("בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין...") ומשהתובעת לא מימשה זכות זו אין לה אלא להלין על עצמה.

51. העולה מן האמור שהתובעת לא הרימה את הנטל להוכיח שהנתבעות לא קיימו את חובתן לממש את זכות העיון הנתונה לה על פי דין וכן שהנתבעות לא הציגו דו"חות כמתחייב על פי דין משכך ראיתי לדחות רכיב זה שבכתב התביעה.

איטום גג הבית המשותף

52. כפי שהוזכר, התובעת ביקשה למחוק רכיב זה מכתב התביעה לאחר שהוכח שהנתבעות ביצעו את התיקונים הנצרכים.

סיכום ורכיב הוצאות ההליך

53. מכל האמור לעיל אני מורה לנציגות הבית המשותף ברחוב תלמים 7 לוד לפתוח תוך 45 ימים מהיום חשבון בנק על שם הבית המשותף אשר ינוהל על ידי הנציגות או מי מטעמה. מנגד, מצאתי לדחות את יתר רכיבי התביעה משהתובעת לא עמדה בנטל ההוכחה בעניינם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/14/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

54. אשר להוצאות ההליך, בהתאם לתקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018: "בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור".

תכלית פסיקת ההוצאות כאמור בתקנה 151(א) לתקנות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין", כאשר בסעיף 151(ב) לתקנות נקבע כי במסגרת פסיקת ההוצאות יש לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין".

55. בענייננו, מאחר שרק רכיב אחד מכתב התביעה מתוך שלושה התקבל, ובשים לב לכך שהתובעת אילצה את הנתבעות להגיש כתב הגנה מתוקן ביחס לאותם רכיבים שנדחו (ולא נעלם מעיני כי בגין הבקשה לתיקון כתב התביעה הושתו עליה הוצאות), אני סבור כי בנסיבות דן כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ' אדר תשפ"ג, 13 מרץ 2023 בהעדר.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון